家族信托辨

或问：“家族信托何物？”曰：“人有所积，惧其身后散，乃择受托者，立书为约，定财之归、受益之人、取用之度、管理之法，使其代为守之、用之、传之。其本在护与传，不专在逐岁增利。”〔1〕

世有逐利而忘义者，壮岁营商，见小利则竞，闻厚利则趋；或以巧辞罔人，或以背约自便，惟恐所得不多。及其年老，鬓白而心忧，忽欲出微薄之费，托巨万之赀于素昧者；使其数十年不私一钱，逢变故不失一策，岁岁营之而常益其利。其求于己也宽，其责于人也严；其知人心之险也深，其信他人之德也骤。岂不异哉？

夫利之所在，贤者慎之，庸者惑之，奸者趋之。昨日以利度天下，今日独谓掌财之人无所私；昔日不信契约可以拘己，今日却信一纸文书可以拘人。此犹自持火以焚薪，而责天下之薪不燃也。可谓知利而未知人，知聚财而未知守财矣。

或曰：“若然，则信托终不可用乎？”曰：“非也。”信托之可托，原不在受托者口称忠厚，而在法有明责，财有别账，权有边界，事有核验，失有追究，任有更替。我国信托法规定受托人应诚实、信用、谨慎管理，并分别管理信托财产；委托人享有知情、查阅及依法寻求救济等权利。〔2〕制度之用，非求人皆圣贤，乃使人虽有私欲，不得轻逞；虽有过失，不得轻隐。

况家族信托非神符也。以非法之财设之，不因此而化为合法；以损害债权人利益之意设之，亦非一托便能避债；〔3〕投资有盈亏，契约有费用，传承有争议，受托机构亦有治理与经营之风险。若谓每岁出少许之资，便能保万金无损、百年常增，是不知信托之义，而徒信信托之名也。

故善用信托者，先问其财是否合法，其约是否清，其账是否明，其费是否实，其权能否制，其责能否究；而后问何人可托。否则，经营半生，机巧百出；及欲守其所得，反求素不相识之人以天良保之。可笑者非信托，乃以术求富，而以梦守富者也。

史料与法规依据

〔1〕中国银保监会：《关于规范信托公司信托业务分类的通知：https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1101453&generaltype=0&itemId=861》（银保监规〔2023〕1号），附件一将家族信托列为财富管理服务信托，重在保护、

传承与管理；纯粹追求保值增值的专户理财并不属于家族信托。

〔2〕《中华人民共和国信托法：https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=879933&generaltype=0&itemId=927》第2、16、20、22—29、33条，涉及信托定义、财产独立、受托义务、知情权及救济等。具体权利行使须依法律和信托文件判断。

〔3〕《中华人民共和国信托法：https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=879933&generaltype=0&itemId=927》第6—7、12、17条；《信托公司管理办法：https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1225642&itemId=928》（国家金融监督管理总局令2025年第8号）关于风险揭示、受托职责、报告与费用等规定。不得将家族信托理解为避债或收益保证工具。